

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 324/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นางบุญยัง เจริญมงคลกิจ กับพวก

จำเลย

นางบุญยัง เจริญมงคลกิจ จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 74, มาตรา 202, มาตรา 225, มาตรา 245

ความว่า จำเลยที่ 1 ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้จำเลยที่ 1 ไม่ประสงค์จะฎีกาอีกต่อไปจึง
ขอถอนฎีกา และออกหมายเด็ดขาดให้แก่จำเลยด้วยโปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 153 แผ่นที่ 3)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า การกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 318 วรรคแรก, มาตรา 310 วรรคแรก ฯลฯวางโทษฐานพราก
ผู้เยาว์ จำคุก 3 ปี ฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นจำคุก 1 ปี จำเลยที่ 2 ที่ 3 ผิดตาม
มาตรา 310 วรรคแรก จำคุกคนละ 1 ปี ผิดตามมาตรา 391 จำคุกจำเลยคนละ 15
วัน เรียงกระทงลงโทษเป็นจำคุกจำเลยที่ 1 กำหนด 4 ปี จำเลยที่ 2 ที่ 3 จำคุกคนละ
1 ปี 15 วัน

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ฐานพรากผู้เยาว์จำเลยที่ 1 มีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 319 วรรคแรก ฯลฯ ให้จำคุก 2 ปี ฐานหน่วงเหนี่ยว
กักขังจำเลยที่ 3 ไม่มีความผิด เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้ว คงจำคุกจำเลยที่ 1 มี
กำหนด 3 ปี ฯลฯ ส่วนจำเลยที่ 3 คงจำคุก 15 วัน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยที่ 3 ฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่น(อันดับ 148)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 153 แผ่นที่ 3)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยที่ 1 มิได้ยื่นฎีกา จึงไม่ต้องส่งคำร้องเกี่ยวกับเรื่องที่จำเลยที่ 1 ขอลถอนฎีกา แต่จำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้องขอลถอนฎีกาได้ขอให้ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้ด้วยฉะนั้น ให้ศาลชั้นต้นออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้จำเลยที่ 1

พิเคราะห์แล้ว จำเลยที่ 1 มิได้ยื่นฎีกา จึงไม่ต้องส่งคำร้องเกี่ยวกับเรื่องที่จำเลยที่ 1 ขอลถอนฎีกา แต่จำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้องขอลถอนฎีกาได้ขอให้ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้ด้วยฉะนั้น ให้ศาลชั้นต้นออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้จำเลยที่ 1

(เฉลิม การปล้มจิตต์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ